

【압류재산 매각결정 불허 · 취소 부적정】

- 「압류재산 매각대행업무요강」 제11조 제1항 제2호에 따르면 관서의 장으로부터 (구매, 수의계약)대행의뢰서를 접수하였을 때에는 구매할 재산의 종류, 수량, 품질과 소재지 등의 기재사항을 확인하도록 되어 있음
 - 또한, 같은 요강 제30조 제1항에 따르면 입찰의 방법에 의하여 구매를 하려면 구매재산 관련 중요한 사항, 매수인으로서 일정한 자격이 필요한 경우 그 사실 등을 공고하여야 하고
 - 같은 요강 제43조 제2항에 따르면 구매재산명세서는 입찰서 제출 시작 7일 전부터 입찰서 제출 마감 전까지 게시판에 갖추어 두거나 온비드를 이용하여 게시함으로써 입찰에 참가하려는 자가 열람할 수 있게 하도록 되어 있음
- 그런데 2023. 4. 12. ㉡㉡㉡세무서로부터 수입한 체납자 ㉢㉢㉢의 압류재산(2023-㉡㉡㉡㉡-㉡㉡)의 경우 전세권자의 배분요구 사실이 구매재산명세서에 누락되어 구매가 진행되는 등
 - 낙찰자가 결정되었음에도 공고상 하자 등의 사유로 매각결정을 불허한 4건, 구매절차상 하자 등의 사유로 매각결정을 취소한 4건이 확인되어 향후 같은 사례가 발생하지 않도록 **현지주의 조치**